فمتى قدر عليه أراقه بمكة ولا يجوز له أن يصوم الثلاثة فى أيام النحر والتشريق وبعدها لفوات الوقت (و أن ينوى) هذا الصوم (من الليل) فلو نوى قبل غروب الشمس أو بعد طلوع الفجر لم يجزه كما أنه فى جميع الكفارات فى الحج وغيره لابد من النية بالليل (وان يكون عاجزا عن الهدى فى أيام النحر) الاظهر ان يقال وان يكون غير قادر على الدم وقت الحلق او التقصير فانه اذا قدر عليه فيها بعد تحلله لم يضره حيث يصح صومه كما سيأتى مصرحا فى كلامه (فلا يعتبر قدرته قبلها) اى قبل ايام النحر (ولا بعدها فلو صام الثلاثة وهو قادر) اى على الدم قبل ان يشرع فى صوم الثلاثة او فى خلالها او بعد ما صام كلها (ثم عجز يوم النحر) اى قبل حلقه (جاز صومه ولو صام) اى الثلاثة (فقيرا) اى عاجزا (ثم أيسر) اى قدر على الهدى (يوم النحر) اى ففيه تفصيل (فان كان) أى اقتداره (قبل الحلق بطل الصوم) اى حكمه (ووجب الدم) أى لقدرته على الاصل قبل حصول المقصود بالبدل كما لو وجد الماء فى خلال التيمم أو بعده قبل الصلاة (وان كان) اى اقتداره على الدم (بعده) اى بعد الحلق او التقصير ولو فى أيام النحر (صح الصوم) اى حكمه كواجد الماء بعد ما تيمم وفرغ من صلاته (ولا شئ عليه) اى ولا يجب عليه الهدى لاستقرار البدل فى موضع الاصل ولا يجمع بين البدل والمبدل فتأمل (وان لم يتحلل حتى مضت أيام النحر فايسر) اى قدر على الهدى (لم يجب الهدى وأجزأ صومه) وهكذا روى الحسن عن أبى حنيفة رضى الله عنه لان الذبح موقت بأيام النحر فاذا مضت فقد حصل المقصود وهو اباحة التحلل بلا هدى فكأنه تحلل ثم وجد الهدى وزاد فى الكبير وان يكون اداؤهما على الوجه المسنون فلو أداهما على غير وجه السنة بأن أحرم القارن بالعمرة بعد طواف القدوم فلا يجوز له الصيام وعليه دم كامر وكذا المكى اذا قرن أو تمتع فانه مسئ وعليه دم جبر ولا يجزئه الصوم وان كان معسرا لا يجد ثمن الهدى كما صرح به فى السراج الوهاج وغيره والحاصل ان الصوم انما يقع بدلا عن دم الشكر لا عن دم الجبر فاحفظ هذه الكلية لنفسك فى كل قضية ومن المشروط أيضا ان يقع صومها فى أشهر الحج من تلك السنة حتى لو صام الثلاثة فى العام القابل فى وقت الحج لم يجزه كما صرح به فى المنافع واما الاحرام فى أشهر الحج بالقران أو التمتع فليس بشرط بل لو احرم قبلها وطاف للعمرة فيها أكثره فيهما جاز (واما صوم السبعة فشرط صحتها تبييت النية) اى كسائر الكفارات (وتقديم الثلاثة) اى لتكون السبعة معها عشرة كاملة (وان يصوم) أى السبعة (بعد ايام التشريق) أى لحرمة الصوم فى ايامه وقد صرح فى البدائع والبحر الزاخر أنه لا يجوز صومها فى ايام النحر والتشريق (ويستحب أن يصوم الثلاثة متتابعة آخرها يوم عرفة) كامر (ولا يجب التتابع فيها ولا فى السبعة ولكن يستحب) اى فى السبعة كما فى الثلاثة (ويجوز صيام السبعة) اى بعد الفراغ من افعال الحج فانه لا يجوز قبله بالاجماع (بمكة) وكذا فى غيرها قبل الرجوع الى الاهل عندنا سواء نوى الاقامة بمكة او لم ينو (والافضل) أى المستحب (ان يصومها بعد الرجوع الى اهله) اى خروجا عن خلاف الشافعية واما ان نوى الاقامة بمكة جاز له صوم السبعة بمكة اجماعا وقال ابن الهمام واما صوم السبعة فلا يجوز تقييده على قصد الرجوع من منى بعد اتمام عمل الواجبات لانه معلق بالرجوع انتهى وفيه ان المراد بالرجوع فى الآية عند علمائنا هو الفراغ من الحج سواء رجع من منى أو اقام بها وعند الشافعى هو الرجوع الى اهله فتقييده بالرجوع من منى لا قائل به والله اعلم ثم اعلم انه اذا قرن العبد أو تمتع ولم يصم الثلاثة حتى جاء يوم النحر فتحلل فعليه دمان اذا عتق دم للقران او للتمتع ودم

الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالى المتعالى البر التواب المنتقم العفو الرؤف مالك الملك ذو الجلال والاكرام المقسط الجامع الغنى المغنى المانع الضار النافع النور الهادى البديع الباقى الوارث الرشيد الصبور الذى ليس كمثله شئ وهو السميع البصير وتقول (اللهم) صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد صلوات الله وملائكته على النبى الامى وعلى آله وعليه السلام وعلى آله وبركاته